SB 修正版契約書と当社提案の前提との差分一覧

2026 年 11 月 9 日/新谷/【社内限定】

当社提案の前提=10/22・10/26 にソフトバンクへ提示した条件と、10/29 に提示した当社法務ドラフト。SB 修正版=11/9 受領の SB Legal 修正版(コメント含む)。

1. 金額と支払い

項目	当社提案の前提	SB 修正版	差分の意味	当社方針
IP 使用料	4,000 万円(2 年分)を契約時一括前払い、返還なし	金額・一括・翌月末払いは維持。甲の違反による解除時は減額・返還を可能にしたい	当社帰責の場合に限る返金条件が付く	甲帰責の解除に限り未経過分を返還、で受け入れ。経理確認
IP 使用料の性質	締結時点で履行完了(当期全額計上の根拠)	「履行完了・現状有姿」の文を削除(競合制限・監修が続くため)	当期全額計上の根拠が契約書から消える	復活を求める。「競合制限と監修は許諾の条件で継続的役務ではない」を追記
稼働費の単価	10 万円/ライン・日	変更なし(単位を「日」→「現場」、1現場=1ライン×1日)	表記のみ	受け入れ
最低保証(MG)	3 期・3,150 現場・3 億 1,500 万円、未実施でも請求、返還なし	金額・期は維持。MG は実施済み現場の基本対価に充当し、枠内の基本対価は別途発生しないことを明文化	当社の意図と同じ。二重請求に読める文言の是正	受け入れ
MG の支払時期	四半期前払い(ご相談)。法務ドラフトは期ごとの前一括払い	前払いをやめ、実施分を月ごとに集計・翌月末払い	前払いがなくなり、MG は期末の未達精算になる。資金は後ろ倒し	月次精算を受け入れ、期末に未達分を精算。経理に処理を確認
従量費用・実費	現場諸経費 2 万円/日、3 日目+10 万円/日、MC+3 万円/日、フル運営+22 万円/日、実費は基準料金表	金額は維持。全現場に適用する形に是正(当社依頼どおり)。単位は「現場」	なし	受け入れ。フル運営は同一会場 1 回と補足
作成許諾ロイヤリティ	作成費用の 20%。製造数量ベースの最低保証を前半 15 ヶ月/後半 9 ヶ月で設定	20%は維持。最低保証(見込総額の 80%)は「初見」として削除を要望。報告・支払は月次(納品月ごと)	最低保証の仕組み自体は提示済みだが、80%の水準は未提示。月次精算は当社に不利ではない	最低保証は維持し、80%は外して「製造計画書に基づき協議で確定」。月次は受け入れ

2. 期間と更新

項目	当社提案の前提	**SB** 修正版	差分の意味	当社方針
契約期間	2027 年 1 月〜2028 年 12 月(2 年間)	変更なし	なし	受け入れ
更新	提示なし(法務ドラフトは 1 年自動更新)	実施契約:自動延長を削除し、申し出があれば協議。ライセンス契約:自動更新を維持(同一条件・更新毎 2,000 万円)	2 通で食い違う。ライセンスだけ自動更新だと排他も自動延長	両方とも協議更新に統一
締結時期	10 月末	先方コメントは 11/5 まで。未締結	約 1 ヶ月遅れ。11 月締結なら IP 入金は 12 月末で当期要件は満たす	11/12 回答、11 月末締結で先方と合意

3. 排他(競合制限)

項目	当社提案の前提	**SB** 修正版	差分の意味	当社方針
対象事業者	国内の他の携帯キャリア 3 社	NTT ドコモ、KDDI、楽天モバイル(承継者を含む)に加え「その販売代理店」	販売代理店は家電量販店など複数キャリアを扱う事業者を含み、当社の通常営業に支障	販売代理店は削除。ブランド名表記は受け入れ
対象範囲	店頭イベントに限る(商品化・映像・広告には及ばない)	店頭イベントに加え、商品化・映像利用・広告出演・宣伝その他の販促施策まで拡大	3 社向けの CM・商品化・Web 販促まで当社が止まる。IP 料 4,000 万円の前提を超える	店頭イベント限定を維持。拡大は IP 料と合わせた別協議に
既存契約の扱い	法務ドラフト:締結日時点で有効な契約の履行は対象外	対象外とするには、契約内容を事前に書面で先方に通知することが条件	既存契約の相手方・条件の開示義務になる。当社の秘密保持と非開示方針に抵触	通知は施策の種類・地域・期間に限定し、相手方名・条件は開示しない文言に。開示範囲は経営判断

4. 開催運営と中止・解約

項目	当社提案の前提	**SB** 修正版	差分の意味	当社方針
MG の消化単位	月別ライン供給計画(月ごとの基準開催数)	当社法務ドラフトの「週あたり」が残り、別紙は「週別」	当社側の整理漏れ	月別に統一し、月別計画を別紙に
キャンセル料	確定後の中止は 30/50/100%(1 ヶ月前〜14 日前/13〜7 日前/6 日前〜当日)	MG 枠内の中止は MG で相殺(消化)とし、キャンセル料は増枠分の現場のみに適用	枠内の直前中止でもキャンセル料は取れないが、当該現場は MG で回収。発生	受け入れ、発生済み実費(交通・宿泊・送料)は乙負担を追加

			済み実費が未回収	
当社都合の中止・解除	規定なし	甲都合の中止・解除は消化対象とせず、基本対価・諸経費・MGは発生しない旨を明文化	当社帰責の場合の整理。公平	受け入れ
中途終了	10/24に提示資料から削除。契約書には残存MG全額支払いを記載	そのまま受け入れ(「直ちに」→「支払期限までに」)	当社に有利な条項が維持された	受け入れ。甲帰責の除外のみ追加
不可抗力	当社に責任のない中止は最低保証の消化(後日協議)	双方向に変更。会場都合は不可抗力から除外。長期の実施不能(ロックダウン等)はMGも免除したい	会場都合が乙の都合になるのは当社に有利。MG免除は最低保証の無条件性に影響	30日以上の実施不能は最低保証実施数を期間延長で振り替えるか協議で減額、で受け入れ。経理確認
来場者事故等の責任	先方が主催者として安全管理。法務ドラフトは甲の故意・重過失を除き乙が解決	協議・協力の上、帰責性に応じて解決	主催者責任の所在が曖昧に	乙が主催者として一次対応し、費用は帰責性に応じて分担
エリア制限	関信越7県は2027年1〜3月不可。法務ドラフトで境界8km以内は事前承諾を追加	そのまま受け入れ	なし	受け入れ
キャラクター	8ヒーロー。権利調整で一部変更の場合あり	変更時は事前協議の上決定	協議が必要になる	代替キャラを提案し協議の上決定、で受け入れ

5. 許諾範囲と権利

項目	当社提案の前提	SB修正版	差分の意味	当社方針
対象事業	携帯電話事業の店頭イベント・販促	固定通信(SoftBank Air・光)とでんき(おうちでんき)の販促も含めたい	販促対象商品の追加。施策の形は同じ	店頭イベント・販促施策の範囲内で受け入れ。競合制限の対象事業は拡大しない
本件IPの範囲	8ヒーロー	8ヒーローに限定(怪獣等は削除。当社依頼どおり)。ゼット・ジードは未追加	当社提示資料とテスト実績にゼット・ジードあり	社内で決めて反映
権利帰属	制作物のキャラクター部分は当社に帰属	乙・第三者が従前から保有するもの、本件IPと独立して創作さ	合理的な範囲	受け入れ

		れたものを除外		
当社の保証	権利保有の保証	許諾範囲内の利用で第三者から権利侵害の主張を受けた場合、甲が対応し乙の一切の損害・費用を負担	ライセンサーとして一般的だが「一切」は無限定	甲承認の態様に限る・直接損害に限る、で受け入れ
終了後の措置	契約終了後の在庫・告知物の処分は契約書で定める	速やかに破棄・消去(当社ドラフトのまま)	なし	受け入れ。先方から出ればセルオフ 3 ヶ月を用意
秘密保持	一般条項	委託先等への開示、返還・破棄、3 年存続を追加	一般的	受け入れ

6. 契約の構成

項目	当社提案の前提	**SB** 修正版	差分の意味	当社方針
2 本立て	ライセンス契約と実施契約は独立。ライセンス契約に実施契約への言及を入れない(経理要件)	ライセンス契約第 8 条 3 項に実施契約への言及が残り、実施契約第 10 条 1 項(1)に「IP ライセンス契約の不履行」を解除事由として追加	2 通が連動し、契約の結合と判断される根拠になる	第 8 条 3 項は削除、第 10 条 1 項(1)の追加は削除を求める。先方の懸念には、ライセンス契約を名指ししない協議終了条項で対応
解除事由	一般的な解除事由	「継続困難」の無催告解除を削除(当社依頼どおり)。遅延利息 14.6%を追加	なし	受け入れ

7. 差分の重さ(まとめ)

戻す(当社の前提を守る)

1. IP 使用料の「締結時点で履行完了」の復活(経理要件)
2. 2 通の相互参照の削除(経理要件)
3. 競合制限の範囲を店頭イベント・3 社に戻す(販売代理店・他の販促施策は不可)
4. 既存契約の通知範囲の限定(相手方名・条件は開示しない)
5. ライセンス契約の自動更新を協議更新に

条件付きで受け入れる

6. 甲帰責の解除時の返金・MG 不請求(経理確認)
7. MG の月次精算と期末の未達精算(前払いを手放す。経理確認)
8. キャンセル料は増枠分のみ(発生済み実費は乙負担)

9. 不可抗力長期化時の最低保証の繰り延べ・減額(経理確認)

10. 第三者権利侵害の補償(範囲限定)

11. 来場者事故の責任分担(主催者の一次対応を明記)

受け入れる

12. MG の基本対価への充当の明文化、1現場単位、月次報告、権利帰属の例外、秘密保持の追加、固定通信・でんきの追加、キャラ変更の協議

社内で決める

13. 制作 MG の扱い(維持か、月次精算と引き換えに外すか)

14. ゼット・ジードの追加

15. 締結日程(11月末)

以上